PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

La rupture conventionnelle dans la fonction publique

10-150 DGAFP - Rupture conventionnelle pérennisée dans la fonction publique — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le dispositif est régi par les articles L. 552-1 à L. 552-5 du CGFP et est pérennisé pour les fonctionnaires depuis le 21/02/2026.
2. L'administration d'origine conserve la compétence pour signer la convention et verser l'ISRC, même pour un agent détaché.
3. L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux dans les limites fixées par la loi (art. 80 duodecies CGI, L 131-1-1 CSS).

Cadre juridique et évolution du dispositif

Notion	À retenir
Contexte et fondements	Dispositif fondé sur les **art. L. 552-1 à L. 552-5 du CGFP**. Issu de l'**art. 72 loi n° 2019-828**, expérimental pour les fonctionnaires du **01/01/2020 au 31/12/2025**.
Objectifs	Cessation définitive (**art. L. 551 du CGFP**) pour **reconversion professionnelle** ou **évolution des besoins** de l'administration. Favorise la **fluidité des carrières**.
Évolution du régime	Pérenne pour **contractuels en CDI** depuis le **01/01/2020**. Pour les fonctionnaires, pérennisé et codifié depuis le **21/02/2026**.

Champ d'application et éligibilité

Notion	À retenir
Agents éligibles	**Fonctionnaires titulaires** (art. L. 552-1 CGFP), **contractuels en CDI** (art. L. 552-5 CGFP), **ouvriers de l'État** (art. 173 loi n° 2026-103) et **praticiens en CDI**.
Agents exclus	**Fonctionnaires stagiaires** (art. L. 552-2 et L. 552-5 CGFP), **contractuels en CDD**, **détachés en qualité d'agent contractuel** (pendant le détachement), fonctionnaires ayant l'**âge de la retraite** et le **taux plein**.
Agents détachés/MAD	Demande auprès de l'**administration dont il relève**. L'**administration d'origine** négocie l'**ISRC**, signe la convention, procède à la **radiation des cadres** et verse l'indemnité.

Procédure de mise en œuvre de la rupture

Notion	À retenir
Formalisation et entretien	Demande par **LRAR** ou **remise en main propre contre signature**. Entretien obligatoire entre **10 jours francs** et **1 mois** après réception.
Signature et délais	Signature au moins **15 jours francs** après le dernier entretien. Fixe la **date de cessation** et le **montant de l'ISRC**.
Rétractation et finalisation	Droit de rétractation de **15 jours francs** (début : **1 jour franc** après signature). Doit être par **LRAR** ou **remise en main propre**.

ISRC et chômage

Notion	À retenir
Calcul plancher/plafond	Plancher progressif (max **24 ans**). Plancher (1-10 ans) : **1/6 × 1/12** de la **RBA n-1**. Plafond : **1/24** de la **RBA** × **années révolues** (max **24 ans**).
Régime fiscal/social	Exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux dans les limites des **art. 80 duodecies CGI** et **L 131-1-1 CSS**. Pas de **forfait social**.
Remboursement réemploi	Obligatoire si recrutement dans les **6 ans** dans la **fonction publique d'origine**. Remboursement sous **2 ans** après recrutement.
Allocation retour emploi	**ARE** selon règlement général d'assurance chômage. Motif « rupture conventionnelle » sur l'attestation employeur ; ISRC exclue du salaire de référence.

Obligations et points de vigilance employeurs

Notion	À retenir
Libre consentement	L'employeur doit garantir un consentement **libre et éclairé**, exempt de vice. Vigilance sur le **harcèlement moral** ou l'**état de santé**.
Substitutions interdites	Ne doit pas remplacer les modalités de l'**art. L. 551 du CGFP**, un **licenciement déguisé** (insuffisance professionnelle) ou une **procédure disciplinaire**.
Pilotage dispositif	Définir une **doctrine d'emploi**. L'**ISRC** > **80 000 euros** nécessite la saisine de la **DGAFP** pour l'État. Bilan annuel par **quintile** requis.

Accompagnement et outils pratiques

Notion	À retenir
Modèles et attestations	Convention : inclure **rémunération brute annuelle** (année n-1) et **durée de cotisation retraite**. Attestation : **non perception d'une ISRC** (6 dernières années) ou **d'une IDV** (5 dernières années).
Simulation et calcul	Calculatrice **CISIRH** : utilise **rémunération de référence** et **ancienneté**. ISRC : entre **plancher progressif** et **plafond** (max **1/24 de la RBA** × **années révolues d'ancienneté**), limite **24 années**.
Suivi et bilans	Bilan annuel : **nombre de bénéficiaires**, **montants moyens** et **catégories** (distinguer **titulaires** et **non titulaires**). État : saisine **DGAFP** si ISRC > **80 000 euros**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la rupture conventionnelle avec un licenciement pour insuffisance professionnelle ou une procédure disciplinaire
- ⚠ Croire que l'agent a un droit à la rupture conventionnelle alors que l'employeur peut refuser sans motiver sa décision
- ⚠ Penser que l'agent ne peut pas être assisté par un conseiller d'une organisation syndicale non représentative
- ⚠ Oublier que le remboursement de l'ISRC est obligatoire en cas de réemploi dans la fonction publique d'origine sous 6 ans

Sigles et définitions

CGFP	Code général de la fonction publique contenant les articles régissant la rupture conventionnelle
Rupture conventionnelle	Modalité de cessation définitive des fonctions décidée d'un commun accord entre l'agent et l'employeur
ISRC	Indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à l'agent
RBA	Rémunération brute annuelle effectivement versée au cours de l'année civile précédant la rupture
ARE	Aide au retour à l'emploi selon le règlement général d'assurance chômage
CISIRH	Centre interministériel des services informatiques relatifs aux ressources humaines proposant une calculatrice
DGAFP	Direction générale de l'administration et de la fonction publique saisie si l'ISRC est supérieure à 80 000 euros

Auto-test

1. Quels articles du CGFP régissent le dispositif de rupture conventionnelle ?
2. Quels agents sont exclus du dispositif ?
3. Quel est le délai de rétractation après la signature ?
4. Quel est le montant maximum d'années d'ancienneté pris en compte pour le calcul de l'ISRC ?
5. Quelle autorité doit être saisie pour une ISRC supérieure à 80 000 euros pour l'État ?

Réponses : **1.** L. 552-1 à L. 552-5 · **2.** Fonctionnaires stagiaires, contractuels en CDD, détachés en qualité d'agent contractuel, fonctionnaires ayant l'âge de la retraite et le taux plein · **3.** 15 jours francs · **4.** 24 ans · **5.** La DGAFP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.